

tanto en Estados Unidos como en Europa, dos de sus mercados más importantes para sus fármacos». La solución era una «revisión profunda de la directiva de Genzyme a través de una reconstitución de la junta que tendrá como objetivo resolver la crisis de fabricación y restablecer la confianza y la credibilidad entre los accionistas». Y quienes debían hacerlo eran la llamada «selección de Icahn», que, mientras dirigieron ImClone, «lanzaron una serie de iniciativas que resultaron en un beneficio del 126 por ciento en el precio de las acciones entre octubre de 2006 y noviembre de 2008, cuando se vendió la compañía a Eli Lilly & Co. Las iniciativas de ImClone durante el periodo de dos años incluyeron reforzar las relaciones con Bristol-Myers Squibb que dispararon las ventas del fármaco estrella Erbitux; recortar los gastos, redistribuir recursos y llegar a acuerdos en los litigios. El equipo de Icahn estuvo implicado en lograr una contraoferta a los 60 dólares por acción de Bristol-Myers, que fue de 70 dólares por acción. Todo esto es de dominio público».⁴⁰⁶

Genzyme respondió con una circular que envió a los accionistas en que afirmaba que la Selección Icahn tenía un conflicto de intereses porque Denner e Icahn estaban en la junta de otras empresas de biotecnología con fármacos que competían con los de Genzyme.⁴⁰⁷ Algunos accionistas se tomaron el conflicto en serio, lo suficiente como para que Icahn dudara de la viabilidad de la operación. Para evitar la derrota, Icahn contactó con el director de Genzyme, Ralph Withworth, que también era un inversor activista que se había unido a la junta recientemente, para ver si podía añadir a Denner, también, a la junta. Withworth respondió que no podía añadir a Denner, pero que podía escoger a otros dos directores independientes. Withworth ya había hablado de la oferta con Termeer, diciéndole que «todavía tienes a Carl ahí fuera, y ahora está enfadado. Hagamos que todo se calme un poco y que se suban al barco para trabajar juntos».⁴⁰⁸ Icahn estuvo de acuerdo y retiró su selección cuando se añadieron dos nuevos directores a la junta.

Si Termeer sintió algún tipo de alivio, fue breve. Sin invitación de Icahn, pero sintiendo aparentemente la oportunidad que los dos inversores activistas habían creado en Genzyme, el gigante farmacéutico Sanofi-Aventis empezó a interesarse. En agosto hizo una propuesta informal de 69 dólares por acción o 18.500 millones por la empresa. El precio de las